

Ref. Expte Nro. 1771-D-1983.

San Isidro, 1 de marzo de 1983.

ORDENANZA NUMERO: 5824

VISTO lo actuado por la Comisión Honoraria para el Estudio del anteproyecto de Remodelación de la Ribera de San Isidro, creada por decreto municipal número 2973/ 81, y el informe producido por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos consecuentemente; y

Considerando:

QUE la costa del Río de la Plata, que integra el litoral fluvial de parte del Gran Buenos Aires, caracteriza a los Partidos que la poseen, y particularmente a aquellos que, como es el caso de San Isidro, conservan en ella su belleza natural;

QUE la preocupación de la administración comunal por la preservación y el desarrollo armónicos y racionales del área a que se alude habida cuenta de los intereses no sólo locales sino, también, provinciales y nacionales que recaen en el sector, se manifestó a través de diversas medidas, de índole ya normativo ya operativo, entre las que cuentan la creación del cuerpo colegiado integrado por funcionarios municipales y personalidades de San Isidro vinculadas al tema desde tiempo atrás- en cuyo pronunciamiento encuentra fundamentación la presente ordenanza;

QUE el paisaje que conforma la costa propiamente dicha se ha mantenido, en buena parte, en su estado silvestre, con notas de tanta importancia y belleza -muy a pesar del abandono -en que se incurriera a su respecto y, aún, de la depredación de que fuera objeto en diferentes espacios y momentos-, que obligan al Estado a su total conservación, con apoyo en valores éticos -culturales y científicos irre-nunciables;

QUE, descuidar al punto de poner en riesgo la subsistencia de los rasgos típicos de esa costa, o transformarlos por el hecho del hombre en consideración de otras pautas que aquellas que se dejan referenciadas, importaría ocasionar -por acción u omisión- una pérdida irreparable en relación con un marco donde el hombre de Buenos Aires reencuentra, a corta distancia de su hábitat ciudadano, el equilibrio natural que tiende a sucumbir frente a numerosas creaciones artificiales desvinculadas del medio, y a recomponer contactos, cada vez más escasos, con lo autóctono;

//.... QUE esta costa deberá, pues, ser revalorizada y protegida en pro de toda la comunidad, tendiendo firmemente a impedir la introducción de elementos que le sean ajenos y, por lo tanto alteren su armonía y conturben su identidad, así como sentando normas que regulen severamente su destino y utilización;

QUE, en este orden de cosas, se recomienda crear el Parque Municipal de la Ribera, que se extenderá a lo largo de toda la costa entre ambos límites del Partido con sus vecinos de Vicente López y San Fernando, y determinar como zona de influencia un área colindante con aquélla;

QUE en el Parque a crearse debe promoverse el esparcimiento como uso prioritario, conjuntamente con otros de menor significación en lo territorial -como el industrial náutico- y los que sirvan de apoyo o complemento a ellos- galerías de arte, talleres de arte, anticuarios, librerías y bares, restaurantes, parillas, quioscos y similares;

QUE esta concepción de los usos predominantes y o -tros admitidos, resulta del afianzamiento en el lugar de los valores "escala" -relación entre los distintos componentes del paisaje, tanto naturales cuanto contruidos; "carácter" - notas distintivas en punto a la utilización del área por la comunidad-, e "identidad" - suma de los factores propios del lugar, con incorporación del cambio necesario sin destruir los mismos-;

QUE es pretensión de la Municipalidad que los beneficios del desarrollo controlado de la ribera, se vuelquen en -provecho de los vecinos de esa zona, tratando de paliar los efectos especulativos que suelen generar obras de esta naturaleza, limitando las expectativas y buscando asegurar la permanencia de las pautas de vida que la hicieran atractiva y característica;

QUE, en síntesis, se procura respetar las vocaciones existentes e integrarlas a través de ciertos recorridos unificadores, que permitan el reconocimiento de las partes dentro de una totalidad perfectamente caracterizada; tal el objetivo -propuesto mediante la alternancia de ciertos usos, así como la de los elementos del equipamiento urbano -señalización, iluminación, control de propaganda, etc. -, utilización de ciertos materiales para la realización de pavimentos y veredas, el empleo de una carta de colores, el relevamiento de todo elemento rescatable existente en el lugar y medidas de similares características;

Ref. Expte Nro. 1771-D-1983.

QUE, a todos los fines de la presente ordenanza, el área de la ribera propiamente dicha se divide en ocho sectores, en relación con los cuales se fijan pautas referidas a usos compatibles y recomendaciones sobre el particular, con especial atención del esparcimiento; medidas para facilitar y/o promover las distintas modalidades de la circulación en el sector ribereño y la zona de influencia y pautas relativas al estacionamiento, en los lugares que lo consienten por sus características;

QUE, tales disposiciones implican, en algunos supuestos, modificar textos vigentes, como acontece respecto del Código de Ordenamiento Urbano en materia de usos;

QUE la complejidad del tema que abarca esta ordenanza, obliga a sancionar tanto normas operativas en sí mismas cuanto otras que, sin trascender un nivel, enunciativo o programático, impondrán el ulterior dictado de disposiciones complementarias y/o reglamentarias para hacerlas fácticamente eficaces;

POR ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY PROVINCIAL N° 9448, SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE -

ORDENANZA:

Del Parque Municipal de la Ribera:

ARTICULO 1º. - Créase el PARQUE MUNICIPAL DE LA RIBERA DE SAN ISIDRO, ***** que se extiende a lo largo de la costa del Partido entre los siguientes límites interiores: eje de la calle Paraná: vías del Ferrocarril General, Mitre ramal "R"; calle Perú; Avenida del Fomentista, hasta el puerto, comprendida la acera opuesta; calle Bartolomé Mitre; prolongación de la calle Bartolomé Mitre; calle Treinta y Tres Orientales; calle límite del canal Gauto - Pavon; calle hasta Ex - estación Punta Chica; eje de la calle Uruguay y su prolongación hacia el río. -

De la Zona de Influencia;

ARTICULO 2º. - Créase una ZONA DE INFLUENCIA del Parque Municipal de la ***** Ribera de San Isidro, constituida por las Barrancas que van desde el eje de la calle Paraná hasta la calle Perú y el resto del área comprendida entre las vías del Ferrocarril General Mitre ramal "C", el eje de la calle Uruguay y el Parque creado por el artículo anterior.

De los Sectores de Parque.

ARTICULO 3º. - A todos los fines de la presente ordenanza y las que en su consecuencia se
***** dicten en el futuro, el Parque Municipal de la Ribera se divide en ocho
(8) sectores a saber:

- a) S. 1 (sector 1): comprendido entre los ejes de las calles Paraná y General Alvear;
- b) S. 2 (sector 2): comprendido entre los ejes de las calles General Alvear y General Güemes;
- c) S. 3 (sector 3): comprendido entre los ejes de las calles General Güemes y Perú;
- d) S. 3, bis (sector 3 bis); comprende a los inmuebles frentistas de la playa desde el eje de la calle Perú hasta -Combate de la Vuelta de Obligado al 300/400;
- e) S. 4 (sector 4): comprende Avenida del Fomentista hasta la calle Centenera;
- f) S. 4 bis (sector 4 bis): comprende el área del puerto de San Isidro;
- g) S. 5 (sector 5): comprendido entre la calle Bartolomé Mitre y el eje de la calle Treinta y Tres Orientales;
- h) S. 6 (sector 6): comprendido entre los ejes de las calles Treinta y Tres Orientales y Uruguay,

A las calles General Alvear, General Güemes, Perú y Treinta y Tres Orientales y a los inmuebles frentistas de las -mismas, podrán aplicarse, en caso de hallarlo conveniente o necesario las reparticiones técnicas competentes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, las disposiciones sobre usos, circulación y estacionamiento correspondientes a uno u otro de los sectores internos que delimitan.

De las disposiciones comunes para la totalidad de los sectores del Parque:

ARTICULO 4º. - Fijase las siguientes normas relativas al uso de los inmuebles del
***** Parque Municipal de la Ribera:

1) Del uso Residencial:

Se reconocerán los casos existentes, y se determinarán las normas relativas a la implantación, reforma y/o reciclaje de las viviendas existentes, atendiendo a la ubicación de las mismas y observando los valores escala, carácter e identidad.

Con arreglo a estos valores y a su eventual emplazamiento, se considerará cada caso que se plantee en lo sucesivo.

Los factores intervinientes quedarán fijados en una "grilla tipológica" que se elevará al rango de ordenanza,

2) Del uso Comercial:

Las actividades comerciales preferenciadas en el área de la ribera serán:

a) Culturales: Galerías de Arte;

Talleres de Arte;

Anticuarios;

Decoraciones;

Librerías;

Artesanales.

b) Gastronómicas: Restaurantes;

Parrillas;

Confiterías;

Bares;

Cafés;

Kioscos,

La totalidad del equipamiento comercial existente será relevado a los fines de determinar la capacidad actual y latente de usuarios, al aire libre y bajo techo, las instalaciones sanitarias existentes y la superficie total de cada localización. Con los datos resultantes, se tenderá a la transformación y adecuación de lo existente, antes que al fomento de nuevas instalaciones.

Las normas que se dictaren estarán orientadas a generar animación sobre el área ribereña, proponiendo el escalonamiento de las actividades para crear zonas de distinto nivel -acústico y grado de exclusividad.

3) De los usos industriales náuticos y otros:

En punto al uso industrial náutico se mantendrán en vigencia las normas del Código de Ordenamiento Urbano. Deberá propenderse a ordenar la actividad de

los trabajadores independientes dedicados a la recolección de re saca y el corte y secado del junco, tendiendo a evitar la depredación del medio ambiente.

4) Del esparcimiento

Es el uso dominante del área ribereña.

La infraestructura deportiva, de servicios y comercial agregada, debe poner de relieve las características naturales del área.

Se promoverán especialmente:

a) La recreación activa que requiere un mínimo de intervención e inversión;

Caminatas;

Aerobismo;

Ciclismo;

Náutica a Vela;

Remo.

b) La recreación pasiva:

Contemplación;

Observación de los pájaros;

Reconocimiento de la flora;

Paseos por tierra y agua.

Se determinarán los porcentajes de los predios con cedidos que las instituciones permisionarias -educacionales, deportivas y otras-, deberán destinar a canchas deportivas, admitiéndose, exclusivamente, la práctica de deportes sobre césped:

Atletismo;

Fútbol;

Hockey;

Voleybol;

Rugby;

Pesca,

No se permitirá la construcción de tribunas de ninguna especie.

Las instalaciones de vestuarios y sanitarios aparecerán veladas por la vegetación, cubriendo vistas desde y hacia el río.

Se definirá la disposición de las plantaciones, bosques, arbustos y plantas, así como los prados. Las canchas verdes se tratarán como prados. Las especies plantadas serán las autóctonas,

5) De la Circulación:

a) Peatonal y Ciclismo: Debe tenderse a posibilitar el recorrido de la costa a pie. A tal fin se abrirán senderos desde la calle Paraná hasta La Farola en el puerto de San Isidro.

En este orden de cosas, se procurará obtener recorridos alternativos, para los períodos de creciente y los de bajante,

Se fomentarán también los recorridos peatonales urbanos: calles cerradas al tránsito automotor y calles provistas de áreas peatonales importantes.

Se cuidarán especialmente los remates contra el río de algunas de las calles del Partido, que reconocen el carácter de puntos panorámicos naturales.

Se proveerán puntos de descanso y observación para paseantes, escaleras y puentes peatonales que permitan salvar las vías y otros accidentes naturales o artificiales, para viabilizar el recorrido de la costa, donde resulta posible. Este tratamiento se aplicará especialmente respecto de las siguientes calles:

Paraná;

General Pacheco;

General Alvear;

General Pueyrredón;

Perú;

Los Alamos; y

Treinta y Tres Orientales;

También se aplicará en la zona del puerto local.

Se definirán asimismo, circuitos para ciclistas.

b) Tránsito automotor privado. En la medida de lo posible, el parque de la ribera será protegido de los flujos de circulación pasante;

La velocidad de circulación se regulará en beneficio del peatón y el ciclista.

Se utilizarán recursos urbanísticos destinados a obtener bajas velocidades de circulación: recorridos zigzagueantes, cambios de mano, badenes y similares;

c) Tránsito automotor público: se adoptarán las medidas conducentes a excluir el tránsito automotor público del Parque de la Ribera y a regular el mismo a través de la “zona de influencia”.

Se propenderá a establecer las paradas de los medios de transporte de pasajeros a distancias no mayores de cien (100) del área del Parque.

d) Transporte ferroviario: Se continuarán las gestiones tendientes a obtener de Ferrocarriles Argentinos la habilitación de un servicio de ómnibus de vías que recorrería la actual vía muerta del Ramal Delta entre Mitre y Tigre.

En tal supuesto, las antiguas estaciones de la línea serían reequipadas acordándolas con sus antecedentes históricos y la realidad actual.

Del S.1. (Sector 1 del Parque):

ARTICULO 5º.-: 1) De los usos de los inmuebles:

***** No se admitirán usos residenciales, salvo las instalaciones destinadas a vivienda de los cuidadores del refugio instalaciones destinadas a vivienda de los cuidadores del refugio silvestre, restaurantes, confiterías, muelles de pesca y solarium.

Se reciclarán las actividades de los antiguos concesionarios existentes, como única implantación comercial. Se fijará el número de usuarios y la categoría de la implantación. Se admitirán solamente los usos confitería, restaurante y solarium;

2) Del esparcimiento:

Caracterizarán al Sector:

- a) Comienzo de la zona peatonal:
- b) Refugios de vida silvestre;
- c) Toscas: Zona de explotación y pesca;

Ref. Expte Nro. 1771-D-1983.

- d) Playas;
- e) Muelle para pesca;
- f) Puesto Sanitario, cuya rehabilitación instrumentará la Municipalidad;

3) De la circulación:

Se tenderá a que la circulación en este sector se ajuste a las siguientes pautas:

- a) Peatonal – Ciclística: por senda ribereña;
- b) Tránsito automotor privado: acceso por la continuación de la calles Solís hasta Pacheco; desde Avenida del Libertador General San Martín, por General Pacheco y por General Alvear;
- c) Tránsito automotor público: no llegará al área;
- d) Transporte ferroviario: estación Anchorena;

4) Del estacionamiento:

No existirán lugares destinados al estacionamiento de vehículos en estacionamiento de vehículos en este sector.

Del S.2. (Sector 2 del Parque):

ARTICULO 6º.-: 1) De los usos de los inmuebles:

***** No se admitirán nuevas implantaciones y las existentes deberán atenerse, para su eventual modificación, a la “grilla tipológica” que sancione la Municipalidad;

Se admitirán los usos comerciales confitería restaurante y solarium.

Se proveerá a la reglamentación de la concesión de servicios otorgada en el sector con arreglo a las previsiones del artículo 17 de esta Ordenanza;

2) Del esparcimiento:

El sector se caracterizará por:

- a) Continuación de la senda peatonal;
- b) Lugares para la práctica de actividades deportivas;
- c) Zona de exploración;
- d) Playa – Solarium;

e) Práctica de la tabla de vela;

3) De la circulación:

Se procurará que la circulación en el sector se ajuste a las siguientes pautas:

- a) Peatonal – Ciclística: continuación de la senda peatonal; escaleras en la calle General Pueyrredón;
- b) Tránsito automotor privado: desde Avenida Libertador General San Martín, por General Alvear y por General Pueyrredón;
- c) Tránsito automotor público: no llegará al área;
- d) Transporte ferroviario: se procurará contar con eventuales paradas del ómnibus de vía a la altura de las prolongaciones de las calles General Pueyrredón y General Alvear, durante la temporada estival;

4) Del estacionamiento:

No se admitirán lugares destinados al estacionamiento de vehículos ese sector;

Del S.3. (Sector 3 del Parque):

ARTICULO 7º.-: 1) De los usos de los inmuebles:

***** Se procederá al relevamiento de lo existente en esta materia.

Se determinarán materiales, técnicas constructivas y una carta de colores utilizables en el exterior.

Se otorgará todo el apoyo de diseño necesario en los espacios comunes, para lograr un conjunto de alto valor estético. En tal orden de cosas, la Municipalidad pautará lo relativo a tipo de iluminación exterior; elementos de señalización, equipo urbano: Buzones, cestos para papeles, cabinas telefónicas, y otros elementos constitutivos de ese equipo.

Se controlarán los rellenamientos a efectuarse en el sector, a efectos que los mismos no alteren el paisaje ni el equilibrio ecológico. Ello atendiendo al hecho que el mantenimiento del nivel del suelo libre es adecuado al carácter parcialmente inundable del área, al clima que exige áreas, al clima que exige áreas de sombra y captación de brisas y en las necesidades paisajísticas de permitir mantener libre el campo visual a nivel de presente.

En orden a los usos comerciales, se controlará la situación existente. Esta tarea consistirá tanto en el relevamiento del equipamiento comercial, cuanto en la defi

nición de las vacaciones de acuerdo con cada caso: confiterías, restaurantes, parrillas, solariums;

2) Del esparcimiento:

El sector se caracterizará por:

- a) Continuación de la senda peatonal ;
- b) Playas;
- c) Pesca;
- d) Otras actividades deportivas;

3) De la circulación:

Se procurará que la circulación en el sector observe las siguientes pautas:

- a) Ppeatonal – Ciclística: continuación de la senda peatonal, acceso peatonal por la prolongación de la calle Solís, entre Perú y Montes Grandes; Puente o cruce peatonal sobre las vías del F.F.C.C.;
- b) Tránsito automotor privado: desde Avenida del Libertador General San Martín; por Perú;
- c) Tránsito automotor público: no llegará al áreas;
- d) Transporte ferroviario: estación Las Barrancas;

4) Del estacionamiento:

No se admitirán lugares destinados al estacionamiento de vehículos en este sector.

Del S.3 bis (Sector 3 bis del Parque):

ARTICULO 8º.-: 1) De los usos de los inmuebles:

***** No se admitirán usos residenciales sobre la playa. En los inmuebles frentistas a las calles El Cano y Combate de la Vuelta de Obligado, se permitirá la vivienda con comercio en planta baja; compatibilizándolo con las prescripciones del Código de Ordenamiento Urbano de aplicación al sector 2 de la Zona de Influencia determinada por esta ordenanza.

2) De otros usos comerciales:

Se admitirá, exclusivamente, la venta en la playa de gaseosas, café y

emparedados.

Bajo ningún concepto se permitirá la fijación de kioscos en la playa;

El Departamento Ejecutivo podrá instrumentar la explotación del alquiler de tendido de sombra;

3) Del esparcimiento:

El sector se caracterizará por su afectación a playa.

4) De la circulación:

a) Peatonal – Ciclístico: Se propenderá a trazar una senda peatonal paralela a la costa, que borde el límite de los terrenos privados; el acceso peatonal al lugar se producirá por las calles sin nombre, Almafuerte, Los Alamos y Avenida del Fomentista.

En tanto y en cuanto resultares posible y conveniente, se tenderá a obtener la apertura de pasos directos a la playa desde los terrenos de propiedad particular.;

b) El tránsito automotor privado y público y el transporte ferroviario, circularán o poseerán terminales o estaciones a distancias mínimas de cien (100) metro de la playa.

5) Del estacionamiento:

No se admitirán lugares destinados al estacionamiento de vehículos en este sector;

Del S.4 (Sector 4 del Parque):

ARTICULO 9º:- 1) De los usos de los inmuebles:

***** Se admitirá una (1) unidad de vivienda por lote mínimo. En lotes frentistas a la Avenida del Fomentistas, en el tramo comprendido entre López y Planes y Centenera, podrá implantarse vivienda con comercio, como uso opcional de la planta baja. Los locales comerciales podrán destinarse a la explotación artesanías.

El Departamento Ejecutivo analizará y definirá la situación de los ocupantes de viviendas precarias.

Sobre la mano de la Avenida del Fomentista que linda con la edificación, se proyectará un veredón de ancho suficiente para permitir la expansión de los futuros comercios frentistas sobre el mismo. Así, los cafés, bares, restaurantes y similares, proyectarán sus toldos, pérgolas o sombrillas, colocando mesas y sillas, las galerías de arte y las libre

rías podrán realizar exposiciones callejeros; otros sectores se asignarán a ferias artesanales, zonas de descanso y demás destinos admisibles para la zona y convenientes para su desarrollo urbano.

Sobre el parque denominado Bosque Alegre, se permitirá la instalación de mesas para usos gastronómicos en zonas prefijadas. No se autorizará el servicio gastronómico en sí mismo, sino exclusivamente la venta de bebidas en kioscos según diseño previamente aprobado por la Municipalidad.

Podrá autorizarse el uso confitería en una eventual construcción sobre pilotes que se levantarán sobre la prolongación de la calle Stella Mari.

2) Del espaciamiento:

Se caracterizará por:

- a) Refugio de vida silvestre;
- b) Actividades deportivas;
- c) Zona Náutica;
- d) Playa.

3) De la circulación:

Se propenderá a que la circulación en el sector se ajuste a las siguientes pautas:

- a) Peatonal – Ciclística: la Avenida del Fomentista contará con sendas peatonales y para ciclistas. Las áreas peatonales contiguas marcarán las notas singulares del sector, con su forestación especial toldos y pérgolas, así como con sus zonas de descanso, de exposición al aire libre: eventual área artesanal; permisos para usos especiales de las veredas refugios; cestos para papeles; buzones, cabinas telefónicas y elementos de iluminación y señalización; El remate de la Avenida del Fomentista a la altura del 400 de la calle Combate de la Vuelta de Obligado, frente a la Reserva Natural del Parque, debe ser objeto de especial diseño por parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Se abrirán accesos a la playa entre los edificios ocupados por los clubes, aprovechando espacios vacantes;
- b) Tránsito automotor privado: circulará por la Avenida, por la cal-

zada de doble mano de la misma. Esta se diseñará en forma zigzag para obligar a la baja velocidad del paseo. Se la forestará en todo su recorrido y con doble fila en las zonas que se fijen para el estacionamiento de vehículos y algunos sectores de vereda;

- c) Tránsito automotor público: no se permitirá en la Avenida del Fomentista el acceso del autotransporte público, ómnibus de excursión, ni camiones. El autotransporte tendrá paradas en el área de influencia (Primera Junta esquina Tiscornia; Martín y Omar esquina Gaboto y/o El Cano esquina López y Planes u otros lugares que se estimaren convenientes a tal fin);
- d) Transporte ferroviario: Estaciones Las Barrancas y San Isidro “R”;

4) Del estacionamiento:

El estacionamiento podrá permitirse en ambas manos en forma paralela al cordón de la vereda, o en ángulo de cuarenta y cinco grados (45°) en el cantero central con el carácter de zonas de detención por períodos limitados de tiempo;

Del S.4 bis (Sector 4 bis del Parque):

ARTICULO 10°.-: El puerto será remodelado en su totalidad, para destinarlo al uso deportivo exclusivo.

Podrá instalarse en el lugar un anfiteatro con escenario flotante.

Los actuales zonas areneras serán parqueizadas.

Se proyectará un gran muelle de pesca.

Se preverán espacios para estacionamiento en cantidad razonable.

Del S.5 (Sector 5 del Parque):

ARTICULO 11°.-: 1) De los usos de los inmuebles:

***** Sobre el área de Reserva Urbana no se admitirán usos residenciales. Dichos espacios se reservarán para servicios y parques.

En el resto del sector se aplicará el Código de Ordenamiento Urbano.

En materia de usos comerciales regirán, también, las pautas de dicho Código, con la inclusión de actividades restringidas de bar, heladería, kiosco y similares compatibles con el desarrollo y la configuración del sector.

Ref. Expte Nro. 1771-D-1983.

Secretaría de Obras y Servicios Públicos deberá considerar la posibilidad de una localización comercial – bar, confitería de alto nivel o análogos – en el acceso al Espigón de la Farola.

2) Del esparcimiento:

Se caracterizará el sector en virtud de la determinación que efectúe el Departamento Ejecutivo sobre la base de la siguiente alternativa:

- a) Reserva Municipal; o
- b) Teatro al aire libre: parqueización y espacios para práctica deportivas.

El sector admitirá, asimismo, la práctica del ciclismo, contará con muelles, pluma, rampas de descenso de pequeñas embarcaciones para uso público y sendas de acceso a los clubes que tienen asiento en el lugar.

3) De la circulación:

Se procurará que la circulación se ajuste a las siguientes pautas:

- a) Peatonal – Ciclística: por senda peatonal próxima a la costa y camino peatonal y para ciclistas hasta La Farola;
- b) Tránsito automotor privado: tendrá accesos a la Avenida Mitre por Tiscornia, Primera Junta, España y Presidente Uriburu, se autorizará el tránsito restringido para el acceso a los clubes en el camino a la Farola.

Este último camino correrá sobre el frente de los clubes náuticos, que da al Río de la Plata. El punto de arranque del camino se encontrará sobre la prolongación de la calle Stella Maris. Sobre la parte del camino que da al Río de la Plata, deberá generarse playas de acceso público y gratuito.

El Departamento Ejecutivo que da facultado para convenir con los clubes náuticos de la zona que éstos tengan a su cargo los gastos que demandare los estudios, proyectos, obras básicos, obras complementarias y demás erogaciones vinculadas con el tema de que se trata.

Los convenios que se suscribieren en tal sentido deberá prever

Ref. Expte Nro. 1771-D-1983.

las alternativas de solución para todo eventual problemas que los trabajos causaren a instalaciones vecinas a camino y establecer que la totalidad de los estudios y proyectos deberán contar con la aprobación previa de las Reparticiones Municipales y Provinciales competentes;

- c) Tránsito automotor público: tendrá accesos por España, Primera Junta y Tisconia.

Se propenderá a establecer un servicio de una (1) “Combie” o similar, para cubrir el recorrido desde el Puerto hasta el acceso al espigón de la Farola;

- d) Del estacionamiento:

Se establecerá un área de estacionamiento al ingreso del camino a La Farola.

Se contemplarán lugares para el estacionamiento propio en los predios ocupados por los clubes.

Sobre la Avenida Mitre se determinará una zona de detención por lapsos limitados de tiempo.

Del S.6. (Sector 6 del Parque):

ARTICULO 12°.-: 1) De los usos de los inmuebles:

***** Se admitirán algunas implantaciones comerciales, que definirá la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Sobre la calle Treinta y Tres Orientales, se autorizarán cafés, confiterías y bares de pequeñas escala, con aprovechamiento de las veredas frente al sector de amarras, con algunas mesas.

- 2) Del esparcimiento:

Estará caracterizado por:

- a) Parquización del sector en que se encuentra emplazado el monolito conmemorativo de la gesta de los Treinta y Tres Orientales;
- b) Pesca;

Ref. Expte Nro. 1771-D-1983.

c) Amarras;

3) De la circulación:

a) Peatonal – Ciclística: por veredas y sendas para ciclistas;

b) Tránsito automotor privado: accesos desde Avenida del Libertador General San Martín por Treinta y Tres Orientales y por Uruguay;

c) Tránsito automotor público: acceso por la calle Uruguay;

d) Transporte ferroviario: estación Punta Chica;

4) Del estacionamiento:

Se admitirá el estacionamiento medido sobre Avenida Mitre y espacios contiguos el monumento a los Treinta y Tres Orientales.

De los sectores de la Zona de Influencia:

ARTICULO 13°.-: A los fines de la presente ordenanza y las que en su consecuencia se dicten en el futuro; la Zona de Influencia del Parque Municipal de la Ribera se divide en tres (3) sectores, a saber:

- a) S.1. (sector uno): comprendido entre Paraná y Montes Grandes (Las Barrancas);
- b) S.2. (sector dos): comprendido entre Montes Grandes, Primera Junta, las vías del FF.CC. y el área del Parque Municipal de la Ribera;
- c) S.3. (sector tres): comprendido entre Primera Junta, las vías del FF.CC. y el área del Parque Municipal de la Ribera.

A las calles Montes Grandes y Primera Junta y a los inmuebles frentistas de las mismas, podrán aplicarse, en caso de hallarlo conveniente o necesario las reparticiones técnicas competentes de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, las disposiciones sobre usos, circulación y estacionamiento correspondientes a uno u otro de los sectores internos que delimitan.

Del S.1. (Sector 1 de la Zona de Influencia):

Ref. Expte Nro. 1771-D-1983.

ARTICULO 14°.-: 1) De los usos de los inmuebles:

***** Tanto los usos residenciales cuanto los comerciales e industriales se regirán por el Código de Ordenamiento Urbano vigente.

2) Del esparcimiento:

Se preservación las visuales existentes y será dominante la recreación pasiva –observación de pájaros, contemplación y similares.

Se estudiará la conveniencia de trazar sendas peatonales altas.

3) De la circulación:

Se propenderá a que la circulación en el sector observe las siguientes pautas:

- a) Peatonal – Ciclística: se efectuará a través de sendas peatonales altas;
- b) Tránsito automotor privado: se estudiará la apertura de la calle Solís, desde Perú hasta Paraná, como calle vecinal entre las vías y la barranca – camino paralelo al tren;
- c) Tránsito automotor público: no tendrá acceso al sector;
- d) Transporte ferroviario: estaciones Las Barrancas, Anchorena y eventuales nuevas paradas a establecer.

4) Del estacionamiento:

Se analizará el aprovechamiento de las limitadas posibilidades existentes en esta materia;

Del S.2. (Sector 2 de la Zona de Influencia):ARTICULO 15°.-: 1) De los usos de los inmuebles:

***** Se admitirá la vivienda con comercio en planta baja sobre la calle El Cano, entre Perú y López y Planes; y sobre esta calle hasta la Avenida del Fomentista, compatibilizando los usos con las prescripciones del Código de Ordenamiento Urbano.

En orden a los usos comerciales en forma especial, se procederá al relevamiento del equipamiento existente y se promoverá la adecuación y el mejoramiento de las respectiva instalaciones.

Se aplicarán las tipologías concordantes con las de la Avenida del Fomentista desde la calle Perú, por El Cano, hasta López y Planes y su encuentro con la Avenida del Fomentista. Serán preferenciales los ramos: parrillas y recreos.

Se procurará que el equipamiento comercial y de servicios posean alta densidad, compatibilizándolos con las prescripciones del Código de Ordenamiento Urbano.

Se reubicará la actividad de venta de resaca y se ordenará la actividad del junquera;

2) Del esparcimiento:

Se estará a las disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano, vigente;

3) De la circulación:

Se tenderá a que la circulación en el área se ajuste a las siguientes pautas:

- a) Peatonal – Ciclística: por veredas –cuyo arreglo y mantenimiento en buenas condiciones de transitabilidad promoverá la Comuna, y por sendas para ciclistas a trazarse;
- b) Tránsito automotor privado: se estudiará el nivel de las calles transversales a la Avenida del Fomentista y; consecuentemente, se determinará el carácter de su encuentro con ésta.

La calle El Cano poseerá mano única entre las calles Perú y López y Planes, admitiendo solamente tránsito pasante.

Desde Avenida del Libertador General San Martín se accederá a la zona por la calle Perú con obligatorio por la calle Solís hacia San Isidro;

- c) Tránsito automotor público: estaciones Las Barrancas y San Isidro “R”;
- d) Transporte ferroviario: estaciones Las Barrancas y San Isidro “R”;

4) Del estacionamiento:

Se admitirá el estacionamiento medido, en ángulo de cuarenta y cinco grados (45°), en las calles Solís, Tiscornia y Primera Junta.

Sobre calles interiores, se admitirá el estacionamiento en paralelo, so-

bre una mano.

En las calles sin salida, solo podrá admitirse el estacionamiento en ángulo de cuarenta y cinco grados (45°).

Del S.3. (Sector 3 de la Zona de Influencia):

ARTICULO 16°.-: 1) De los usos de los inmuebles:

***** Tanto los usos residenciales cuanto los comerciales e industriales, se regirán por el Código de Ordenamiento Urbano en vigencia.

2) Del esparcimiento:

Se estará a las prescripciones del Código de Ordenamiento Urbano vigente;

3) De la circulación:

Se tenderá a que la circulación en el área se ajuste a las siguientes pautas:

- a) Peatonal – Ciclística: por veredas –cuyo arreglo y mantenimiento en buenas condiciones de transitabilidad promoverá la Comuna y por sendas para ciclistas a trazarse;
- b) Tránsito automotor privado: apertura de la continuación de la calle Pedro de Mendoza entre España y Presidente Uriburu, y entre Presidente Uriburu y Treinta y Tres Orientales;
- c) Tránsito automotor público: acceso por Uruguay, hasta estación Punta Chica del FF.CC.;
- d) Transporte ferroviario: estación Punta Chica y eventual nueva parada a la altura de la calle España;

4) Del estacionamiento:

Se admitirá en las calles interiores, en paralelo, sobre una mano.

De la competencia de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos:

ARTICULO 17°.-: En relación con la materia que constituye el objeto de la presente Ordenanza, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos tendrá a su cargo:

- 1) Proyectar, coordinar y/o dirigir y controlar la totalidad de las tareas de

relevamiento, medición, verificación, estudio y análogas que determina realizar el articulado de ésta;

- 2) Proyectar y/o promover el dictado de las normas complementarias y las reglamentaciones necesarias para la aplicación íntegra y afectiva del texto de esta Ordenanza;
- 3) Proyectar la grilla tipológica que complementará las disposiciones relativas a usos de los inmuebles, dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la fecha de sanción de la presente;
- 4) Orientar las tareas dirigidas a incorporar a los futuros textos ordenados del Código de Ordenamiento Urbano, las modificaciones que esta Ordenanza introduce al Código vigente, así como las que surgieren de las normas complementarias y reglamentarias a dictarse;

A los efectos de lo previsto en este artículo, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos requerirá la colaboración de las reparticiones competentes de las distintas Secretarías municipales en los temas de sus respectivas incumbencias.

De la vigencia de la presente ordenanza:

ARTICULO 18º.-: Las normas de esta Ordenanza que poseen operatividad, estarán en vigencia desde la fecha de de publicación de la presente en el Boletín Municipal.

Las prescripciones de carácter enunciativo o programático, entrarán en vigencia en las fechas en que se dicten las respectivas normas complementarias y/o reglamentarias de su aplicación, o desde el momento que estas últimas determinaren en su caso.

ARTICULO 19º.-: Refrendarán esta Ordenanza los señores Secretarios de Obras y Servicios Públicos, de Gobierno, Economía y Hacienda y Salud Pública y Acción Social.

ARTICULO 20º.-: Regístrese. Comuníquese y publíquese.-